Câu 1 (1 đ): Luật sư cần lưu ý các bên nội dung gì về việc góp vốn ?

- Tài sản góp vốn không hoàn toàn thuộc sở hữu của người góp vốn (Tài sản chung vợ chồng chưa chia thừa kế) nên cần phải xác định không có tranh chấp gí về tài sản này trước khi góp vốn (có thể dưới hình thức khước từ thừa kế).
- Khi định giá tài sản góp vốn cần thống nhất giá trị tài sản góp vốn bao gồm cả giá trị QSD đất + giá trị căn nhà chứ không nên định giá riêng biệt giá trị căn nhà để tránh tranh chấp về sau.
- Thực hiện Đ.39 Luật DN 2005.
- Hợp đồng góp vốn phải có công chứng.
- Căn nhà được định giá trên nguyên tắc đồng thuận (Luật Doanh nghiệp).
- Làm thủ tục sang tên căn nhà cho công ty.
- Biên bản họp góp vốn tiền mặt.

Câu 2 (1.5 đ): Luật sư hãy xác định các hợp đồng mà hai bên có thể ký kết ? Phân tích tính khả thi của từng loại hợp đồng.

- HĐ vay vốn: Công ty XNK thủy sản HN cho công ty Phương Đông vay vốn. HĐ chỉ có tính khả thi khi cho vay không lấy lãi (không mang tính chất kinh doanh);
- Hợp đồng ủy thác nhập khẩu: Công ty Phương Đông ủy thác cho công ty XNK Hà Nội mua hàng. HĐ chỉ khả thi khi công ty XNK HN có ĐKKD phù hợp (hoặc ĐKKD bổ sung cho phù hợp - Tuy nhiên việc này đòi hỏi thời gian, dễ bỏ lỡ cơ hội kinh doanh);
- Hợp đồng mua bán trả chậm: Công ty XNK HN mua hàng, bán trả chậm cho công ty Phương Đông. HĐ chỉ khả thi khi công ty XNK HN có ĐKKD phù hợp (hoặc ĐKKD bổ sung cho phù hợp - Tuy nhiên việc này đòi hỏi thời gian, dễ bỏ lỡ cơ hội kinh doanh), hơn nữa đối tác có thể không đồng ý bán cho công ty XNK HN;
- HĐ hàng đổi hàng: Công tyXNK HN mua hàng, bán cho công ty Phương Đông theo phương thức trả tiền hàng bằng hàng hóa khác. HĐ chỉ khả thi khi công ty XNK HN có ĐKKD phù hợp (hoặc ĐKKD bổ sung cho phù hợp - Tuy nhiên việc này đòi hỏi thời gian, dễ bỏ lỡ cơ hội kinh doanh), hơn nữa đối tác có thể không đồng ý bán cho công ty XNK HN;
- HĐ liên kết kinh doanh: Công ty XNK HN góp vốn, công ty Phương Đông góp phương án kinh doanh và trực tiếp thực hiện phương án kinh doanh. Tính khả thi của hợp đồng cao.

Câu 3 (1 đ): Luật sư soạn điều khoản đối tượng của hợp đồng này như thế nào ?

Cần xác định điều khoản đối tượng của HĐ là "công việc phải làm", từ đó soạn thảo cho phù hợp. tùy thuộc vào loại HĐ ký kết mà có các điều khoản theo sau:

- Đối tượng của HĐ là HĐ liên kết kinh doanh.
- Chủ thể tham gia của HĐ.
- Điều khoản góp vốn
- Thời hạn góp vốn
- Thời hạn trả vốn góp.
- Điều khoản phạt về chậm góp vốn và trả vốn góp.

Câu 4 (1 đ): Xác định nguồn văn bản điều chỉnh quan hệ hợp đồng, giải thích tại sao ?

- Luật Thương mại 2005, vì đây là HĐ trong hoạt động thương mại giữa các thương nhân nhằm mục đích sinh lời, là luật riêng điều chỉnh quan hệ hợp đồng thương mại.
- Bộ Luật Dân sự 2005 là nguồn luật chung điều chỉnh quan hệ hợp đồng, nếu luật Thương mại không có điều khoản điều chỉnh quan hệ hợp đồng.